



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan pengawasan terhadap mekanisme penyelenggaraan perizinan Pemerintah Kota Metro masih memerlukan pengaturan tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Nomor : PER.17/MEN/VII/2007 tentang cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);

8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);

Memperhatikan

: Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah Dinas yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro
6. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7. Izin adalah pernyataan tertulis dari pihak yang berwenang yang memberikan hak untuk mengusahakan / menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi program, bahan pelajaran, dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
9. Kurikulum Pelatihan Kerja adalah kurikulum yang disusun oleh lembaga Pelatihan Kerja untuk jenis Pelatihan Kerja yang diselenggarakan dilembaga tersebut.
10. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Obyek Izin adalah Lembaga kerja non formal yang menyangkut keterampilan kerja
- (2) Rumpun pendidikan dan jenis pelatihan kerja
 - a. Automotive
 1. Kejuruan Setir mobil Bensin dan Diesel
 2. Kejuruan sepeda motor
 - b. Elektronika
 1. Kejuruan servis radio dan TV
 2. Kejuruan tehknik pendingin atau AC
 3. Kejuruan tahknik arus pendek dan tinggi
 4. Kejuruan gulung dinamo
 - c. Aneka kejuruan
 1. Kejuruan Anyaman
 2. Kejuruan Menjahit
 3. Kejuruan Bordir
 4. Kejuruan ukir-ukiran
 - d. Rumpun pendidikan kesehatan
 1. Kejuruan asisten kebidanan
 2. Kejuruan asisten perawat
 3. Kejuruan administrasi rumah sakit
 4. Kejuruan farmasi
 - e. Pendidikan Pelatihan ke Luar Negeri.

Pasal 3

Subyek Izin adalah setiap Lembaga Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh perseorangan, sekelompok orang, badan hukum, dan atau badan usaha dan Pengesahan Sertifikasi.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan penerbitan izin penyelenggara lembaga pelatihan kerja adalah sebagai berikut :

- a. Copy akta pendirian dan/atau akta perubahan sebagai badan hukum dan tanda bukti pengesahan dari Instansi yang berwenang;
- b. Daftar nama dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK;
- c. Daftar instruktur dan tenaga pelatihan;
- d. Pasa photo ukuran 3 x 4 berwarna 2 lembar;
- e. Permohonan yang diketahui Lurah;
- f. Foto copy KTP Pemilik;
- g. Status Tanah;
- h. Persetujuan lingkungan bila diperlukan;
- i. Izin Mendirikan Bangunan.
- j. Rekomendasi Dinas yang berwenang dilampiri Berita Acara Tim Pemeriksa Lokasi.
- k. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- l. Profil LPK yang meliputi antara lain: Struktur Organisasi, Alamat, telepon dan faximile.

BAB IV PENGELOLA PERIZINAN

Pasal 5

Penyelenggara Izin Lembaga Pelatihan Kerja adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 6

- (1) Setiap orang, sekelompok orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja harus mengajukan permohonan izin kepada Walikota untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mempersiapkan dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan dan mengisi formulir, yang dilengkapi dengan persyaratan.
- (3) Formulir kemudian akan disampaikan oleh petugas/aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) kepada Dinas Teknis yang berwenang untuk diadakan verifikasi lapangan.

Pasal 7

Tim Verifikasi Lapangan memberikan rekomendasi layak atau tidak layak diterbitkannya izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja..

Pasal 8

- (1) Sebelum memperoleh Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja wajib melaporkan keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja kepada Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Walikota dan diberikan status "Tercatat".
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja yang belum dapat memenuhi sebagian persyaratan diberikan tenggang waktu selama 3 bulan, Selama tenggang waktu tersebut Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan dalam pembinaan Dinas / Instansi yang ditunjuk oleh Walikota;
- (3) Evaluasi akan dilakukan dalam tempo 1 bulan sejak Lembaga Pelatihan Kerja tercatat di Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Walikota. Apabila dalam tempo tersebut Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan belum dapat memenuhi persyaratan maka evaluasi akan dilakukan pada bulan berikutnya;
- (4) Apabila dalam tempo 3 bulan sejak Lembaga Pelatihan Kerja mencatatkan diri, persyaratan yang ditentukan tidak dapat dilengkapi maka permohonan izin tidak dapat diproses dan Lembaga Pelatihan Kerja tersebut dinyatakan ditutup;
- (5) Setiap Lembaga Pelatihan Kerja yang mendapatkan izin wajib memberi laporan:
 - a. Keadaan Siswanya Setiap 3 (tiga) bulan sekali
 - b. Setiap akan mengadakan ujian (evaluasi) siswa

Pasal 9

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Pejabat dapat menerbitkan izin.
- (2) Apabila permohonan izin dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, pejabat penerbit izin membuat surat penolakan penerbitan izin kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

- (3) Pemohon izin yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Setiap terjadi perubahan data, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab wajib mengajukan surat permohonan izin perubahan.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan izin perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit izin menerbitkan izin perubahan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal izin hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian izin kepada Pejabat yang menerbitkan izin ditempat kedudukan lembaga pelatihan kerja, dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain : Foto copy sertifikat izin yang lama, surat keterangan kehilangan dari kepolisian, foto copy KTP dan Pas photo.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh hari) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian izin dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit izin menerbitkan izin pengganti dengan tidak dikenakan biaya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal lembaga pelatihan kerja tidak melaksanakan program pelatihan kerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun terus menerus, instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dapat mencabut izin LPK yang bersangkutan.
- (2) LPK wajib melaporkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat tentang jenis kejuruan, tingkat program pelatihan kerja yang dilaksanakan, jumlah peserta dan jumlah lulusan.

BAB V MASA BERLAKU IZIN DAN DAFTAR ULANG

Pasal 13

- (1) Izin Lembaga Pelatihan Kerja berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang sama.
- (2) Izin Lembaga Pelatihan Kerja diwajibkan melaksanakan daftar ulang setiap tahun.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

Terhadap Pelanggaran atas Peraturan Walikota ini, Kepala Daerah dapat memberikan sanksi sebagai berikut :

- a. Sanksi berupa peringatan secara lisan dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu satu bulan.
- b. Sanksi Administrasi Pencabutan Izin.
- c. Penutupan sementara Lembaga Pelatihan Kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Teknis.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 29 April 2011

WAKIL WALIKOTA METRO,

R. SALEH CHANDRA PAHLAWAN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ZAINI NURMAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2011 NOMOR.....18.....